

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या – 3762/2022

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 5863/2020 से उत्पन्न)

नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

अपीलकर्ता

बनाम

रविंद्र कुमार और अन्य

प्रत्यर्थी

के साथ

सिविल अपील संख्या – 3781/2022

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 15759/2020 से उत्पन्न)

सिविल अपील संख्या – 3782/2022

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 15760/2020 से उत्पन्न)

सिविल अपील संख्या – 3783/2022

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 15761/2020 से उत्पन्न)

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

सिविल अपील संख्या – 3779/2022

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 8336/2020 से उत्पन्न)

सिविल अपील संख्या – 3780/2022

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 8337/2020 से उत्पन्न)

सिविल अपील संख्या – 3778/2022

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 8335/2020 से उत्पन्न)

सिविल अपील संख्या – 3777/2022

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 8334/2020 से उत्पन्न)

सिविल अपील संख्या – 3777/2022

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 8332/2020 से उत्पन्न)

सिविल अपील संख्या – 3774/2022

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 8333/2020 से उत्पन्न)

सिविल अपील संख्या – 3768/2022

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 8321/2020 से उत्पन्न)

अवमानना याचिका (सिविल) संख्या – 237/2021 में

सिविल अपील संख्या – 3782/2022

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 15760/2020 से उत्पन्न)

सिविल अपील संख्या – 3765/2022

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 3531/2020 से उत्पन्न)

सिविल अपील संख्या – 3772/2022

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 6761/2020 से उत्पन्न)

सिविल अपील संख्या – 3776/2022

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 6762/2020 से उत्पन्न)

सिविल अपील संख्या – 3764/2022

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 29444/2020 से उत्पन्न)

सिविल अपील संख्या – 3769/2022

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 721/2020 से उत्पन्न)

सिविल अपील संख्या – 3770/2022

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 6379/2020 से उत्पन्न)

सिविल अपील संख्या – 3771/2022

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 2086/2020 से उत्पन्न)

सिविल अपील संख्या – 3775/2022

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 7763/2020 से उत्पन्न)

सिविल अपील संख्या – 3767/2022

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 8818/2020 से उत्पन्न)

(डी. संख्या 44718/2019)

सिविल अपील संख्या – 3766/2022

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 2081/2020 से उत्पन्न)

और

सिविल अपील संख्या – 3763/2022

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 27568/2019 से उत्पन्न)

नि र्ण य

माननीय न्यायमूर्ति अभय एस. ओका,

विशेष अनुमति याचिकाएं

1. अनुमति प्रदान की गई।
2. अपीलों का यह समूह इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ के 13 सितंबर, 2019 के एक समान निर्णय और आदेश से उत्पन्न होता है। कुछ अपीलों नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (संक्षेप में, 'अधिग्रहणकर्ता निकाय') द्वारा दायर की गई हैं। अन्य अपीलों मूल रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई हैं जो अधिग्रहित भूमि के मालिक होने का दावा कर रहे हैं।

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

3 राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (संक्षेप में, '1894 अधिनियम') की धारा 4 के तहत 7 नवंबर, 2007 को एक अधिसूचना जारी की। उक्त अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार ने गौतम बुद्ध नगर जिले के तहसील सदर, परगना दानकौर के गांव बेगमपुर में 108.233 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी मंशा को अधिसूचित किया। इस अधिग्रहण का उद्देश्य न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) के माध्यम से नियोजित औद्योगिक विकास था। राज्य सरकार ने 1894 अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के तहत अत्यावश्यकता खंड को लागू किया और 1894 अधिनियम की धारा 5 ए के तहत जांच को समाप्त करने के लिए धारा 17 की उप धारा (4) के तहत एक आदेश भी पारित किया। 17 मार्च 2008 को राज्य सरकार द्वारा 1894 अधिनियम की धारा 6 के तहत एक घोषणा जारी की गई। राज्य सरकार ने 7 जून, 2008 को 7.559 हेक्टेयर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। अधिग्रहण की गई 100.64 हेक्टेयर भूमि के शेष क्षेत्र का कब्जा 15 जून, 2013 को ले लिया गया था। 12 जनवरी, 2011 और 31 दिसंबर, 2013 को दो अलग-अलग अधिनिर्णय दिए गए।

4 12 जनवरी 2011 के अधिनिर्णय के तहत, उत्तर प्रदेश (समझौते द्वारा मुआवजे का निर्धारण और अधिनिर्णय की घोषणा) नियम, 1997 (संक्षेप में, 'कराड़ नियमवाली') के अनुसार मुआवजा स्वीकार करने के लिए सहमत हुए लोगों के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित की गई थीं। करर नियामावली के तहत मुआवजे को स्वीकार करने वाले सामान्य कार्यकाल धारकों को प्रति वर्ग मीटर 870 रुपये की दर से मुआवजा दिया गया। कराड़ नियमवाली के अनुसार मुआवजे को स्वीकार करने के लिए सहमत हुए पैतृक पट्टेदारों को प्रति वर्ग मीटर 1000/- रुपये की दर से मुआवजा दिया गया। 1894 अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) के तहत 30

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

प्रतिशत सोलटियम और 1894 अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1 ए) के तहत 12 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ 135.28 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बाजार मूल्य की पेशकश की गई थी। हालांकि, सामान्य खाता धारकों के मामले में, जो करार नियमावली के अनुसार मुआवजा स्वीकार करने के लिए सहमत हुए थे, उन्हें 1,490 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया गया था। इसी प्रकार, पैतृक पट्टा धारकों को, जो कराड़ नियमावली के अनुसार मुआवजा स्वीकार करने के लिए सहमत हुए थे, प्रति वर्ग मीटर 1,295/- रुपये की दर से मुआवजा दिया गया।

5. ऐसा प्रतीत होता है कि 2011 से 2014 तक, इन अपीलों की विषय-वस्तु वाली रिट याचिकाएं, अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देने के लिए इच्छुक मालिकों/व्यक्तियों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष विशेष धारा के तहत तत्काल दायर की गई थीं। आक्षेपित निर्णय और आदेश में, उच्च न्यायालय ने एक निष्कर्ष दर्ज किया कि 1894 अधिनियम की धारा 17 के तहत तत्काल आवेदन करने वाली धारा को लागू करने में राज्य सरकार की कार्यवाही अवैध थी। तथापि, उच्च न्यायालय ने 1894 अधिनियम की धारा 6 के अधीन की गई घोषणा और अधिनिर्णयों को खारिज और अपास्त नहीं किया गया। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सार्वजनिक हित के साथ व्यक्तिगत अधिकारों के संतुलन के लिए, राहत इस कारण से दी जानी चाहिए कि अधिग्रहित भूमि पर पर्याप्त विकास कार्य किया गया था। अतः उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जिन भूमि मालिकों/हितबद्ध व्यक्तियों ने करार नियमवाली के अनुसार प्रतिकर स्वीकार नहीं किया है, उन्हें भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संक्षेप में '2013 अधिनियम') के उपबंधों के अनुसार देय प्रतिकर का भुगतान किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि 2013 के अधिनियम के

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

प्रावधानों के अनुसार बाजार मूल्य निर्णय की तारीख को निर्धारित किया जाएगा। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि जिन लोगों ने करार नियामावली के तहत एक समझौते के तहत मुआवजा स्वीकार किया है, वे किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं।

6. अधिग्रहणकर्ता निकाय द्वारा दाखिल याचिकाओं के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रविन्द्र कुमार द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि रिट याचिकाओं को भारी विलंब और अवधि बीत जाने के कारण नुकसान उठाना पड़ा। यह प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि धारा 17 के तहत तत्काल प्रवाधान को लागू करने के बाद, 1894 अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा 2008 में जारी की गई थी, लेकिन भूमि मालिकों द्वारा 2011 से 2014 तक याचिकाएं दायर की गई थीं। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत किया गया कि किसी भी रिट याचिका में, इतने लंबे विलंब के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए तत्काल प्रवाधान को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं के लिए दिन में बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने यह अभिनिर्धारित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों की ओर ध्यान दिलाया कि तत्काल उपबंध लागू नहीं किया जा सकता था। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया कि उक्त कारण त्रुटिपूर्ण हैं। उसने प्रस्तुत किया कि **राधेश्याम मृतक के विधिक उत्तराधिकारी के द्वारा और अन्य बनाम यू पी राज्य और अन्य¹** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया अवलंब पूरी तरह से गलत है क्योंकि उस मामले में, भूमि मालिक 1894 अधिनियम की धारा 5 ए के तहत जांच करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप उनके प्रति पूर्वाग्रह स्थापित करने में सक्षम थे। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले की तारीख को बाजार मूल्य

1 (2011) 5 SCC 553

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

लेकर 2013 के अधिनियम के अनुसार मुआवजा देने का निर्देश देना पूरी तरह से अवैध है। इसलिए, वह प्रस्तुत करेगा कि आक्षेपित निर्णय को रद्द किया जाना चाहिए।

7. जिन भूमि मालिकों को करार नियमावली के तहत मुआवजा नहीं मिला था, उन्होंने यह कहते हुए आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश बहुत न्यायसंगत है जो भूमि मालिकों के अधिकारों और अधिग्रहण निकाय के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करता है। जिन भूमि मालिकों ने अपनी अपीलों के समर्थन में करार नियमावली के तहत मुआवजा स्वीकार किया है, उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय को उन लोगों के बीच अंतर नहीं करना चाहिए जिन्होंने मुआवजा स्वीकार किया है और जिन्होंने मुआवजा स्वीकार नहीं किया है, विशेष रूप से इस निष्कर्ष को दर्ज आदेश के बाद कि धारा 5 ए के तहत तत्काल खंड का आह्वान और जांच का आदेश अवैध था। उनका कहना है कि इस तरह का मनमाना अंतर उच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था।

8. भूमि मालिकों की ओर से यह दलील दी गई कि **राधे श्याम के मामले**¹ में इस न्यायालय के एक निर्णय पर अवलंब लेते हुए यह तर्क दिया गया कि एक बार यह माना गया है कि 1894 के अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (4) के साथ पठित उप-धारा (1) को लागू करने की कार्रवाई अवैध है अतः अधिग्रहण को बिल्कुल भी बरकरार नहीं रखा जा सकता है। यह इंगित किया जाता है कि **गर्ग वूलन प्राइवेट लिमिटेड अन्य उत्तर प्रदेश**² राज्य और अन्य के मामले में **राधेश्याम**¹ के मामले में इस न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का अनुसरण किया गया था।

1 (2011) 5 SCC 553

2 (2012) 11 SCC 784

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

9. भूमि मालिकों के लिए उपस्थित विद्वत अधिवक्ता के द्वारा भी इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की खण्ड पीठ के वाद सावित्री देवी इत्यादी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं तीन अन्य³ के निर्णय अवलंब लिया जिसके द्वारा एक मार्केट वैल्यू को 64.7 प्रतिशत बढ़ाने का निर्देश जारी किया गया था। इसके अलावा, प्रत्येक भूमि मालिक को अधिग्रहित भूमि के 10 प्रतिशत की सीमा तक विकसित भूमि का आवंटन करने के निर्देश जारी किए गए। हमने प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। हम पहले ही तथ्यात्मक स्थिति का उल्लेख कर चुके हैं जो विवादित नहीं है। हालांकि 1894 के अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा 17 मार्च 2008 को की गई थी, लेकिन रिट याचिकाएं वर्ष 2011 में और उसके बाद दायर की गई थीं। जैसा कि पहले बताया गया है, अधिग्रहित भूमि के एक हिस्से का कब्जा 7 जून 2008 को लिया गया था और शेष भूमि का कब्जा 15 जून 2013 को ले लिया गया था। उच्च न्यायालय ने एक तथ्य दर्ज किया है कि कई भूमि मालिक करार नियमावली के तहत मुआवजा स्वीकार करने के लिए सहमत हुए हैं। इसके अलावा अधिग्रहित भूमि पर अधिग्रहित निकाय द्वारा विकास का पर्याप्त कार्य किया गया।

11. पहला प्रश्न जो हमारे विचारार्थ उठता है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष अभिलिखित करने के पश्चात् कि जिन आदेशों द्वारा 1894 के अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) और उपधारा (4) का अवलंब लिया जाना अवैध था के तहत अधिग्रहण के आदेश को अपास्त न करके गलती की थी। हम यहां यह नोट कर सकते हैं कि 1894 के अधिनियम की धारा 5 ए के तहत तत्कालिता उपबंध को लागू करने और जांच से छूट देने के बाद 17 मार्च, 2008 को धारा 6 की घोषणा जारी की गई थी। मालिकों द्वारा दायर सभी रिट याचिकाएं धारा 6 के तहत घोषणा की

3 (2015) 7 SCC 21

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

तारीख से ३ से ४ साल से अधिक समय के बाद दाखिल की गई थीं। यह सच है कि उच्च न्यायालय का यह निर्णय सही था कि मामले के तथ्यों में तत्कालिता उपबंध का आह्वान नहीं किया जा सकता था। तथापि, उच्च न्यायालय द्वारा यह तथ्य अभिलिखित किया गया है कि अधिग्रहित भूमि का कब्जा अधिग्रहित निकाय को सौंपे जाने के बाद, उसे विकसित किया गया है और उनको को आबंटित किया गया है। विभिन्न व्यक्तियों के स्वामित्व वाले 108.233 हेक्टेयर के एक बहुत बड़े क्षेत्र का अधिग्रहण किया गया था। हालांकि, भूमि मालिक होने का दावा करने वाले केवल 11 लोगों ने देर से रिट याचिकाएं दायर की। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने भूमि मालिकों के निजी हितों और जनहित के बीच संतुलन बनाने के लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया को रद्द करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने यह निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया कि क्षतिपूर्ति 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार फैसले की तारीख को देय होगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र हमेशा विवेकाधीन होता है। यह एक न्यायसंगत उपाय है। उच्च न्यायालय के लिए प्रत्येक अवैधता को सही करना आवश्यक नहीं है। यदि अवैधता के सुधार के अनुचित परिणाम होने की संभावना है, तो उच्च न्यायालय आमतौर पर अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने से इनकार कर देगा। अधिग्रहण की कार्यवाही को जारी रखते हुए उच्च न्यायालय ने 2013 अधिनियम के तहत मुआवजे के भुगतान का निर्देश देकर भूमि मालिकों को पर्याप्त राहत प्रदान की जो 1894 अधिनियम के तहत देय मुआवजे से अधिक है। इस दृष्टिकोण को दोष नहीं दिया जा सकता है। दूसरा प्रश्न जो उठता है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय को सावित्री देवी के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार उच्च बाजार मूल्य और विकसित भूमि के आबंटन की राहत दी जानी

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

चाहिए थी। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 50 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार मत व्यक्त किया:

इन सभी विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि ये ऐसे मामले नहीं हैं जहां इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप करना चाहिए। हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि उच्च न्यायालय के निर्देश पूर्वोक्त अद्वितीय और विशिष्ट/विशिष्ट पृष्ठभूमि में दिए गए हैं और इसलिए, यह भविष्य के मामलों के लिए मिसाल नहीं बनेगा।

(प्रभाव वर्धित)

कथित मामले के तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि तीन गांवों में अपीलों की विषय - वस्तु के तहत अधिग्रहीत भूमि पर कोई विकास नहीं हुआ था। वर्तमान मामलों में, हम एक पूरी तरह से अलग तथ्य परिदृश्य से निपट रहे हैं और इसलिए, कथित निर्णय पर भरोसा करने से भूमि मालिकों को मदद नहीं मिलेगी। सावित्री देवी³ के मामले में निर्णय मामले की विशिष्ट तथ्य स्थिति तक सीमित था।

13. सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य⁴ 4 के मामले में, इस अदालत ने पाया कि धारा 17 के तहत तत्कालिता उपबंध का आह्वान अतार्किक और अवैध था। इस न्यायालय ने राहत के लिए और 2013 अधिनियम के संदर्भ में मुआवजे के भुगतान का निर्देश दिया और संबंधित तारीख को अपने फैसले की तारीख माना। इसलिए, हम उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं, जब उसने उन भूमि मालिकों को 2013 के अधिनियम के अनुसार गणना की गई बाजार मूल्य का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिन्होंने 2013 के अधिनियम का पालन करने के बाद निर्णय की तारीख को एक मानी हुई तारीख के रूप में कर नियमावली के तहत मुआवजे को स्वीकार नहीं किया

4 (2017) 11 SCC 339

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

है। उच्च न्यायालय ने भू-स्वामियों को उक्त आर्थिक राहत प्रदान करते हुए अधिग्रहण की कार्यवाही को बचाकर संतुलनकारी कार्य किया है।

14. तीसरा प्रश्न यह है कि क्या 2013 के अधिनियम के अनुसार बाजार मूल्य के अनुदान की राहत से उन भूस्वामियों को वंचित किया जा सकता था जिन्होंने समझौते द्वारा करार नियमावली के संदर्भ में मुआवजा स्वीकार कर लिया था। उच्च न्यायालय ने इस दृष्टिकोण को अपनाने के लिए कारण दिए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि बिना किसी शिकायत के, भूमि मालिकों ने स्वेच्छा से करार नियमावली के संदर्भ में एक समझौते द्वारा मुआवजा स्वीकार किया। इसके बाद काफी समय बीतने के बाद भूमि मालिकों ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने का विकल्प चुना। एक समझौते के तहत मुआवजे को स्वीकार करके सरकार की कार्यवाही को स्वीकार करने के बाद, भूमि मालिक देर से शिकायत करने के लिए उचित नहीं थे। इसलिए, हमें उन भूमि मालिकों के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में कोई त्रुटि नहीं मिलती है, जिन्होंने करार नियमावली के तहत मुआवजा स्वीकार किया था।

अवमानना याचिका (सी) संख्या 237/2021

15. विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 15760/ 2020 से उत्पन्न सिविल अपील में अपीलार्थी द्वारा दाखिल किए गये अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 237/2021 के तहत अपीलकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि 28 जनवरी 2021 को इस अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेश का उल्लंघन करते हुए, अधिग्रहण निकाय ने निर्माण शुरू किया। अधिग्रहणकर्ता निकाय द्वारा दायर प्रतिउत्तर शपथपत्र में, अवमानना याचिका में लगाए गए आरोपों से इनकार किया गया है। किसी भी मामले में,

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

अब हम आक्षेपित निर्णय की पुष्टि कर रहे हैं। इसलिए अवमानना याचिका के आधार पर कोई कार्रवाई शुरू करने की जरूरत नहीं है।

सभी मामलें

16 इसलिए, हमें आक्षेपित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं मिलती है। तदनुसार, अपीलें खारिज की जाती हैं। अवमानना याचिका का निस्तारण किया जाता है।

... ..

(न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी)

... ..

(न्यायमूर्ति अभय एस ओका)

नई दिल्ली;

09 मई, 2022

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।